Súd:	Okresný súd Martin
Spisová značka:	2T/103/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu:	5720011372
Dátum vydania rozhodnutia:	07. 10. 2026
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	Mgr. Mariana Juríková
ECLI:	ECLI:SK:OSMT:2026:5720011372.8

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Martin v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Mariany Juríkovej a prísediacich A. B. A. a A. C. D., v trestnej veci obžalovaného A. D., stíhaného pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. spáchaného čiastočne v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. účinného do 30.06.2016, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 07.10.2026 v Martine, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. z r u š u j e v rozsudku Okresného súdu Komárno sp. zn. 2T/47/2019 zo dňa 06.11.2025, právoplatnom dňa 06.11.2025, výrok o vine, ktorým bol obžalovaný A. D., E. F., nar. XX.XX.XXXX v D., trvale bytom E. G. XXXX/XX, D., uznaný za vinného z pokračovacieho zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. d) Tr. zák. v znení účinnom od 06.08.2024 (ďalej len „Tr. zák.“) spáchaného čiastočne v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. a § 127 ods. 3 Tr. zák., a výrok o treste, ktorým mu bol uložený spoločný trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) roky a 8 (osem) mesiacov, so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad.

Obžalovaný
A. D., E. F., nar. XX.XX.XXXX v Lučenci, trvale bytom E. G. XXXX/XX, D.,

u z n á v a s a z a v i n n é h o , ž e

v bode 1) (z rozsudku Okresného súdu Komárno sp. zn. 2T/47/2019)
dňa 30.12.2016 v čase o 14.20 hod. po predchádzajúcej spoločnej dohode obžalovaný A. D. zavolaním z telefónneho čísla XXXX XXX XXX na pevnú linku s telefónnym číslom XXX XXXX XXX kontaktoval poškodenú E. H., nar. XX.XX.XXXX, ktorá sa vtom čase zdržiavala v mieste svojho trvalého bydliska v I., J. K. L. M. XX/XX a tvrdiac, že jej syn N. H., nar. XX.XX.XXXX počas jazdy pod vplyvom alkoholických nápojov zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniu viacerých osôb, pričom aj sám utrpel zranenia a je hospitalizovaný v nemocnici v Nových Zámkoch, dostal injekciu na upokojenie, zaspal a preto nemôže sám volať, vylákal od nej sumu 1.600,- eur s tým, že uvedenú sumu má vyplatiť jej syn osobám poškodeným pri dopravnej nehode a v tom prípade uvedenú udalosť neoznámia polícii, po čom poškodená E. H. uviedla, že uvedenú sumu je ochotná za svojho syna zaplatiť, následne dňa 30.12.2016 v čase okolo 18.30 hod. v Komárne na Budovateľskej ulici pred vchodom do obytného domu číslo 33 na základe opakovaných telefonických pokynov obž. A. D. odovzdala sumu 1.600,- eur ďalšej samostatne stíhanej osobe v inom konaní, ktorá následne túto sumu na základe ich predchádzajúcej dohody v ten istý deň v Maďarsku, v meste I., pred obchodným domom Tesco odovzdala obž. A. D., ktorý jej z uvedenej sumy dal 10,- eur, pričom skutočnosti, ktoré obž. A. D. oznámil poškodenej sa nezakladali na pravde, jej syn nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody v tom čase, ktorým konaním spôsobili poškodenej E. H. škodu vo výške 1.600,- eur,

v bode 2) (z rozsudku Okresného súdu Komárno sp. zn. 2T/47/2019)

dňa 08.01.2017 čase okolo 17.00 hod. po predchádzajúcej spoločnej dohode obžalovaný A. D. zavolaním z telefónneho čísla XXXX XXX XXX na pevnú linku s telefónnym číslom XXX XXXX XXX kontaktoval poškodenú I. F., nar. XX.XX.XXXX, ktorá sa v tom čase zdržiavala v mieste svojho trvalého bydliska v I., J. K. O. M. XXX/XX a vydávajúc sa za O., syna netere poškodenej, uplakaným hlasom ju žiadal o pomoc, tvrdiac, že počas jazdy na motorovom vozidle pod vplyvom alkoholických nápojov zapríčinil dopravnú nehodu, leží v nemocnici v J. P. a potrebuje peniaze na opravu auta, pričom ju prosil, aby o tom nikomu nepovedala, lebo mu zadržia vodičský preukaz a potom mu dajú výpoveď v práci a takto počas opakovaných telefonátov postupne vylákal od poškodenej celkom sumu 4.500,- eur, pričom dňa 08.01.2017 vo večerných hodinách na základe pokynov obž. A. D. poškodená odovzdala ďalšej samostatne stíhanej osobe v inom konaní sumu 1.500,- eur a následne dňa 09.01.2017 v doobedňajších hodinách jej odovzdala 2.000,- eur a následne 1.000,- eur z ktorých súm si časť požičala od susediek, ktoré finančné čiastky následne ďalšej samostatne stíhanej osobe v inom konaní na základe ich predchádzajúcej dohody hneď po ich prevzatí, v Maďarsku, v meste Komárom, pred obchodným domom Tesco odovzdala obž. A. D., pričom skutočnosti, ktoré obž. A. D. oznámil poškodenej sa nezakladali na pravde, syn jej netere v tom čase nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody, ktorým konaním spôsobili poškodenej I. F. škodu vo výške 4.500,- eur,

v bode 3) (z rozsudku Okresného súdu Komárno sp. zn. 2T/47/2019)
dňa 01.02.2017 v čase o 23.52 hod. zavolaním z telefónneho čísla XXXX XXX XXX na pevnú linku s telefónnym číslom XXX XXXX XXX kontaktoval poškodenú Q. L., nar. XX.XX.XXXX, ktorá sa v tom čase zdržiavala v mieste svojho trvalého bydliska v O., J. R. K. M. XXX/XXX a predstierajúc, že jej volá A. A., lekár z nemocnice v Nových Zámkoch, pod falošnou zámienkou, že jej syn A. P. L. dňa 01.02.2017 zapríčinil dopravnú nehodu medzi Komárnom a Novými Zámkami, pri ktorej došlo k vážnemu zraneniu malého dievčatka, pričom aj on sám sa zranil a bol hospitalizovaný v nemocnici v Nových Zámkoch a motorové vozidlo riadil napriek tomu, že nezaplatil poistné za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, žiadal od nej sumu 3.000,- eur, ktorú je potrebné zaplatiť poškodeným, ako náhradu škody, aby dopravnú nehodu neoznámili polícii, pričom počas opakovaných telefonátov telefón niekoľkokrát odovzdal doposiaľ nezistenej osobe mužského pohlavia, aby presvedčil poškodenú, že hovorí so svojim synom, ktorý však nevie poriadne rozprávať, lebo pri nehode si zranil jazyk, a po tom, čo poškodená súhlasila, že požadovanú sumu zaplatí, povedal jej, že po ňu pošle taxík, ktorý ju odvezie do Maďarska, do mesta Komárom, kde pred obchodným domom Tesco má odovzdať uvedenú sumu osobe, ktorú označil ako pána S., ktorý ju tam bude čakať, pričom poškodenej oznámená informácia sa nezakladala na pravde, čo poškodená telefonicky zistila od svojho syna A. P. L., ktorý v tom čase nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody, pričom však na dohodnutom mieste poškodenú nikto nekontaktoval a obžalovaným požadovanú hotovosť napokon neodovzdala, teda poškodenej uvedeným konaním majetková škoda spôsobená nebola,

v bode 4) (z rozsudku Okresného súdu Žilina sp. zn. 48T/46/2021)
po predchádzajúcej vzájomnej dohode medzi obžalovaným a T. O. (voči ktorému bolo konanie skončené rozsudkom Okresného súdu Žilina sp. zn. 50T/126/2021 zo dňa 14.02.2022, právoplatným dňa 14.02.2022) a obv. T. L. v úmysle obohatiť sa na cudzom majetku, dňa 07.07.2017 v čase okolo 07.32 hod. z nezisteného miesta v Maďarsku, najskôr A. D. z telefónneho čísla XXXX XXX XXX telefonicky na pevnú linku XXX/XXXXXXX kontaktoval poškodenú B. O., E. E., narodenú v roku 1936, kde jej do telefónu uviedol, že jej brat H. E. mal mať v Českej republike vážnu dopravnú nehodu, že má obe nohy zlomené a potrebuje finančnú pomoc, pretože na jeho operáciu je potrebné poskytnúť finančnú čiastku 5.000,- eur, pre ktoré peniaze sa chceli dostaviť ešte v tej istý deň k nej domov, následne poslal obv. T. O. spolu s obv. T. L. do obce Hlboké nad Váhom pre peniaze od poškodenej B. O., za ktorým účelom im poskytol osobné motorové vozidlo zn. Renault Espace, holandského evidenčného čísla SX FG-48, pričom im cestou upresnil zaslanou SMS správou, že majú ísť na adresu R. J. C. M. XXX za B. O., ktorú adresu si zadali cestou do GPS navigácie, na čo sa v čase okolo 08.00 hod. dostavila domov k B. O. jej dcéra B. L., ktorá ihneď telefonicky kontaktovala matkinho brata H. E., pričom zistila, že tento je v poriadku a nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody a následne volala na políciu, pričom A. D. v čase okolo 11.19 hod. opäť telefonicky z telefónneho čísla XXXX XXX XXX kontaktoval poškodenú B. O. na jej pevnú linku XXX/XXXXXXX, kde do telefónu sa už ozvala jej dcéra B. L. snažiac sa napodobniť matkin hlas, avšak už sa viac do telefónu neozval a zrušil hovor, pričom k odovzdaniu peňazí pre pohyb hliadky polície po obci a viacerých rodinných príslušníkov B. O. na adrese jej bydliska už nedošlo, čím uvedeným spoločným konaním sa pokúsili B. O., E. E., nar. XX.XX.XXXX uviesť do omylu a spôsobiť jej tak škodu vo výške 5.000,- eur,

v bode 5)
dňa 22.02.2016 v dobe medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. z presne nezisteného miesta v meste A. doposiaľ nestotožnená osoba z čísla XXXX XXX XXX telefonicky kontaktovala C. H., nar. XX.XX.XXXX na jej pevnú linku s číslom XXX/XXXX XXX, pričom po prevzatí telefonického hovoru z jej strany sa jej táto osoba predstavila ako jej syn so slovami „Mami, potrebujem súrne peniaze na kúpu niečoho, čo bude veľkým prekvapením“ a požiadala ju o poskytnutie finančnej hotovosti vo výške 10.000,- eur, po následnom informovaní tejto osoby, že takúto hotovosť doma nemá, ale len vo výške 4.500,- eur a ďalšie peniaze má v banke, obdržala od nej inštrukciu, že to nateraz bude postačovať, a aby peniaze, ktoré má k dispozícii, odovzdala managerovi, od ktorého predmetnú vec ide kúpiť a ktorého posiela za ňou a pre účely poskytnutia zvyšnej sumy jej posiela taxík, ktorý ju odvezie k banke za účelom uskutočnenia výberu zvyšnej častí peňazí, čo aj menovaná urobila a finančnú hotovosť vo výške 4.500,- eur toto istého dňa po 13.00 hod. odovzdala v mieste svojho trvalého bydliska obv. A. D., ktorý sa za ňou dostavil a o ktorom sa domnievala, že sa jedná o osobu, ktorú jej v telefonickom hovore spomínal syn, pričom obv. A. D. po prevzatí finančnej hotovosti odišiel s peniazmi na neznáme miesto, následne po príchode taxíka za účelom jej odvozu k banke do neho nastúpila a uskutočnila telefonicky hovor so svojím skutočným synom, počas ktorého jej uviedol, že jej nevolal a nič od nej nežiadal, čím takto zistila, že bola uvedená do omylu, a preto požadovaný výber zostávajúcej finančnej hotovosti do požadovanej sumy vo výške 10.000,- eur z banky neuskutočnila, pričom uvedeným konaním spôsobil poškodenej C. H. J. XX.XX.XXXX, L. A. K. U. M. XX škodu vo výške 4.500,- eur,

pričom obžalovaný A. D. sa takéhoto konania dopustil napriek tomu, že bol rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 2T 17/05 z 15. decembra 2005, právoplatným dňa 12. marca 2006 odsúdený pre trestný čin lúpeže v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1 Tr. zák. a bol mu uložený súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 7 rokov 8 mesiacov so zaradením pre jeho výkon do I. NVS,

t e d a

v bode 1) až 5)
pokračovacím konaním na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol iného do omylu a spôsobil tak na cudzom majetku malú škodu, čin spáchal na chránenej osobe – osobe vyššieho veku a čin spáchal sčasti spoločným konaním a sčasti v štádiu pokusu,

č í m s p á c h a l

v bode 1) až 5)
pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. d) Tr. zák. sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a sčasti v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. a na § 127 ods. 3 Tr. zák.

Z a t o m u s ú d u k l a d á

Podľa § 189 ods. 2 Tr. zák., § 39 ods. 5 Tr. zák., § 41 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., § 42 ods. 1 Tr. zák. spoločný súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 (štyri) roky.

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. obžalovaného na výkon uloženého spoločného súhrnného trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

Podľa § 189 ods. 2 Tr. zák., § 41 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., § 42 ods. 1 Tr. zák. a § 56 ods. 1 Tr. zák. obžalovanému ukladá spoločný súhrnný peňažný trest vo výške 1 000,- eur (tisíc eur).

Podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovuje obžalovanému náhradný trest odňatia slobody vo výmere 5 (päť) mesiacov.

Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. zrušuje, vo vzťahu k obžalovanému A. D., E. F., výrok o treste v rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5T/21/2019 zo dňa 11.11.2025, právoplatným dňa 11.11.2025, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného z pokračovacieho zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tr. zák. spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. a bol mu uložený súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 (štyri) roky, na výkon ktorého bol zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. zrušuje v trestnom rozkaze Okresného súdu Lučenec, sp. zn. 40T/11/2026 zo dňa 02.06.2026, právoplatným dňa 25.06.2026, výrok, ktorým súd u obžalovaného A. D., E. F., upustil od uloženia súhrnného trestu, pretože trest uložený mu skorším rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5T/21/2019 zo dňa 11.11.2025 v trvaní 4 roky nepodmienečne, považoval na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. ukladá obžalovanému povinnosť nahradiť poškodenému G. N. H., nar. XX.XX.XXXX v Komárne, trvale bytom L. – E., U. XXXX/XX, škodu vo výške 1.600,- eur (tisícšesťsto eur).

Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. ukladá obžalovanému povinnosť nahradiť poškodenej I. F., nar. XX.XX.XXXX v O., trvale bytom I., V. K. XXXX/XX, škodu vo výške 4.500,- eur (štyritisícpäťsto eur).

o d ô v o d n e n i e :

V súlade s ustanovením § 172 ods. 2 Tr. por. samosudkyňa tunajšieho súdu vyhotovila zjednodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie, lebo po vyhlásení rozsudku sa prokurátor vzdal práva podať odvolanie a obžalovaný sa práva podať odvolanie vzdal v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré možno podať na Okresnom súde Martin do 15 dní od oznámenia rozsudku. Odvolanie má odkladný účinok. (§ 306/2)

Odvolanie môžu podať:
- prokurátor pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku (§ 307/1a) a to v neprospech i v prospech obžalovaného (§ 308/1,2). V prospech obžalovaného môže podať odvolanie aj proti vôli obžalovaného (§ 308/2),
- obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka (§ 307/1b) a to len vo svoj prospech (§ 308/2),
- príbuzný obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh (pre nesprávnosť výroku, ktorý sa priamo týka obžalovaného), a to len v jeho prospech (§ 308/2),
- zákonný zástupca obžalovaného, opatrovník obžalovaného a obhajca obžalovaného pre nesprávnosť výroku, ktorý sa priamo týka obžalovaného, a to len v jeho prospech. Ak je obžalovaný pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, môžu podať odvolanie v prospech obžalovaného i proti jeho vôli (§ 308/2),
- štátny orgán starostlivosti o mládež pre nesprávnosť výroku, ktorý sa priamo týka mladistvého obžalovaného a to len v jeho prospech a to aj proti jeho vôli (§ 345/1),
- poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, pre nesprávnosť výroku o náhrade škody (§ 307/1c), a to v neprospech obžalovaného (§ 308/1). Ak je poškodeným právnická osoba, odvolanie môže podať len osoba oprávnená konať za právnickú osobu (§ 68),
- zúčastnená osoba pre nesprávnosť výroku o zhabaní veci (§ 307/1d), (§ 45/1).

Osoby oprávnené podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môžu ho napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba.

Odvolací súd zamietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej istej veci už predtým výslovne vzala späť.